

MANDADO DE SEGURANÇA TR CÍVEL Nº 5060889-20.2024.4.02.5101/RJ**RELATORA:** JUÍZA FEDERAL KARLA Nanci Grandó**IMPETRANTE:** UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO**IMPETRADO:** JUÍZO SUBSTITUTO DA 33ª VF DO RIO DE JANEIRO

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO. SAÚDE. DESCUMPRIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA. DETERMINAÇÃO DE EXPEDIÇÃO DE RPV. POSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

A 6ª Turma Recursal do Rio de Janeiro decidiu, por unanimidade, CONHECER do recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Rio de Janeiro, 30 de outubro de 2024.

5060889-20.2024.4.02.5101**510014712425 .V3****MANDADO DE SEGURANÇA TR CÍVEL Nº 5060889-20.2024.4.02.5101/RJ****RELATORA:** JUÍZA FEDERAL KARLA Nanci Grandó**IMPETRANTE:** UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO**IMPETRADO:** JUÍZO SUBSTITUTO DA 33ª VF DO RIO DE JANEIRO**RELATÓRIO**

Trata-se de Agravo Interno interposto pela União [evento 15, OUT1] em face de decisão monocrática que indeferiu a tutela recursal [evento 3, DESPADEC1], em que pretendia a suspensão da expedição de RPV pelo d. Juízo Substituto da 33ª VF do Rio de Janeiro, em razão do descumprimento de tutela provisória de urgência consubstanciada no fornecimento dos insumos: (i) aparelho de pressão aérea contínua positiva automático com umidificador (CPAP) e (ii) máscara nasal tamanho M.

Aduz o agravante, em síntese, a necessidade de reforma da decisão, porquanto se revela teratológica a decisão que ordena a expedição de RPV antes do trânsito em julgado da sentença, em violação ao art. 100 da CRFB. No mais, apresenta irresignação quanto ao direcionamento da tutela provisória em face da União.

Contrarrazões [evento 34, CONTRAZ1].

É o breve relatório. Decido.

VOTO

Primeiramente, o recurso é tempestivo [eventos 8 e 15] e adequado à espécie de decisão que combate.

Passo à análise do mérito recursal.

Cinge-se a controvérsia em verificar se é teratológica a decisão monocrática que indeferiu a tutela provisória recursal, mantendo decisão do d. Juízo Substituto da 33ª VF do Rio de Janeiro que, nos autos de origem, ordenou a expedição de RPV em razão do descumprimento de obrigação de fazer pela União, em sede de tutela de urgência.

A partir da análise dos autos originários, evidencia-se que foi concedida a antecipação da tutela na decisão interlocutória [evento 9, DESPADEC1], com direcionamento de cumprimento em face da União, na forma do Tema 793 do STF, em repercussão geral, determinando (i) aparelho de pressão aérea contínua positiva automático com umidificador (CPAP) e (ii) máscara nasal tamanho M.

Ato contínuo, foi noticiado pela DPU [evento 71, DOC1] o descumprimento voluntário da ordem judicial e, assim, aquele juízo determinou a expedição de RPV para satisfação forçada da tutela [evento 96, DESPADEC1].

Em que pese a ordem constitucional de que as obrigações de pagar quantia certa determinadas judicialmente em face do Poder Público serão cumpridas através do regime de precatórios, naturalmente após seu trânsito em julgado, fato é que as obrigações de fazer em matéria de saúde, quando descumpridas, permitem não apenas sua conversão em pecúnia, como a ordem de sequestro e bloqueio de valores, com a pertinente expedição do requisitório.

Nessa lógica, precedente, desta 6ª Turma Recursal, o julgamento colegiado no processo nº 5088820-32.2023.4.02.5101, por unanimidade, na Sessão Extraordinária de 18/10/2023, relatoria da Juíza Federal ALESSANDRA BELFORT BUENO, assim ementado:

*"AGRAVO REGIMENTAL. ADMINISTRATIVO. CONSTITUCIONAL. SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. DESCUMPRIMENTO DA TUTELA. **DETERMINAÇÃO DE EXPEDIÇÃO DE RPV PARA COMPRA DO MEDICAMENTO. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA.** PRETENSÃO DE CANCELAMENTO DO REQUISITÓRIO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. NÃO CONFIGURADO. **AGRAVO CONHECIDO E IMPROVIDO.** DECISÃO MONCORÁTICA MANTIDA."*

Também nesse rumo, em caso similar ao presente, esta 6ª Turma Recursal já decidiu no sentido de inexistir teratologia do ato apontado como coator no julgamento do processo nº 5056620-06.2022.4.02.5101 na Sessão Virtual de 19/10/2022, assim ementado:

*"MANDADO DE SEGURANÇA. SAÚDE. **EXPEDIÇÃO DE RPV** PARA CUSTEIO DE EXAME RT-PCR PARA PESQUISA DE CROMOSSOMA PHILADELFIA (BCR-ABL). LEUCEMIA MIELÓIDE CRÔNICA. TRATAMENTO. **POSSIBILIDADE.** SEGURANÇA DENEGADA."*

Nessas condições, **VOTO por CONHECER do recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO.** Intime-se.